

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 814/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วัน ชัย กันยาเนตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคแรก

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 30, มาตรา 82

เมื่อตาม คำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายรายละเอียดการกระทำของจำเลยให้ปรากฏพอที่จะให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเป็นแต่ละกรรมแยกตาม จำนวนผู้เสียหายนอกเหนือไปจากคำฟ้องหาได้ไม่.

เมื่อตาม คำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายรายละเอียดการกระทำของจำเลยให้ปรากฏพอที่จะให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเป็นแต่ละกรรมแยกตาม จำนวนผู้เสียหายนอกเหนือไปจากคำฟ้องหาได้ไม่.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-ภูเกียรติ์ สุนทรบุระ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ